# 秀洲油车港浙江煌上煌食品有限公司年产8000吨酱卤食品加工建设项目生产车间1~2层卫生间及更衣室装饰装修工程“8·2”一般触电事故调查报告

2024年8月2日14时许，在位于嘉兴市秀洲区油车港镇正阳路和北阳路交叉口东南的浙江煌上煌食品有限公司年产8000吨酱卤食品加工建设项目工地的生产车间1层在建卫生间内发生一起一般触电事故，造成范某某[1]1人死亡；依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721-1986），现已造成直接经济损失约85.167万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规规定，经嘉兴市秀洲区人民政府批准同意，成立由区应急管理局牵头，区纪委、区监委，区总工会，区检察院，区住建局，区公安分局及区人力社保局等相关单位人员组成的事故调查组，并聘请相关行业领域专家参与事故调查工作。

事故调查组严格按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”原则，通过现场勘查、实地调查、查阅资料、技术鉴定、分析研判、人员询问等方法，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡等情况，认定了事故性质和责任，提出了对责任单位和责任人员的处理建议。同时，针对事故原因及暴露出的安全隐

[1]范某某：男，南昌洪发房屋修缮有限公司清洁工，负责施工现场垃圾清理工作。

患，提出了下一步的事故防范整改措施。

经事故调查组调查认定，秀洲油车港浙江煌上煌食品有限公司年产8000吨酱卤食品加工建设项目生产车间1~2层卫生间及更衣室装饰装修工程“8·2”一般触电事故是一起一般生产安全责任事故。现将有关调查情况报告如下：

## 一、事故基本情况

### （一）项目概况

#### 1.施工及进展情况

浙江煌上煌食品有限公司年产8000吨酱卤食品加工建设项目生产车间1~2层卫生间及更衣室装饰装修工程施工地点在秀洲区油车港镇正阳西路、殳家港西侧的浙江煌上煌食品有限公司在建工地的西北生产车间内。施工内容为1~2层卫生间及更衣室地面（贴砖）、墙面（贴砖和乳胶漆）、吊顶装饰装修及水电安装工程等，施工现场负责人余某某（南昌洪发房屋修缮有限公司法定代表人），施工图纸由浙江煌上煌食品有限公司提供。

2024年7月23日，余某某携其余5名施工人员正式开始施工。至8月2日，已开展了开槽布管、管线铺设、更衣室贴砖、施工现场建筑垃圾清理等作业。事发在生产车间1层女卫生间内，事发时，该处正在进行现场建筑垃圾清理作业以便下道施工工序展开。

#### 2.合同签订情况

2024年2月，余某某找到负责工程项目管理的卢某某商谈承接工程项目一事，双方初定由南昌洪发房屋修缮有限公司承接浙江

煌上煌食品有限公司年产8000吨酱卤食品加工建设项目生产车间1~2层卫生间及更衣室装饰装修工程的施工。2024年3月1日，浙江煌上煌食品有限公司与南昌洪发房屋修缮有限公司签订《浙江煌上煌食品有限公司年产8000吨酱卤食品加工建设项目生产车间1~2层卫生间及更衣室装饰装修工程》合同，合同约定工程含税暂定总价人民币32万元，该工程为限额以下工程[2]，承包方式为包人工、包材料等。

3.其他情况

浙江煌上煌食品有限公司年产8000吨酱卤食品加工建设项目工地位于秀洲区油车港镇正阳西路、殳家港西侧，项目总建筑面积56130.25平方米,地上建筑面积55664.2平方米,地下建筑面积466.05平方米。建设内容包括架空连廊一、架空连廊二、生产车间、污水站、宿舍楼、物流冷库（立体库）、门卫一、门卫二。施工单位江西鹏翔建设集团有限公司，设计单位中国轻工业广州工程有限公司，监理单位浙江一舟建设管理有限公司。2022年3月31日取得嘉兴市秀洲区住房和城乡建设局颁发的建筑工程施工许可证（多合一施工许可证书）。2024年3月4日，建设单位、监理单位签署《浙江煌上煌食品有限公司年产8000吨酱卤食品加工建设项目监理合同补充协议》约定：“于2024年4月15日进入生产设备安装

[2]《浙江省住房和城乡建设厅关于调整房屋建筑和市政基础设施工程施工许可证办理限额的通知》：限额以下小型工程为除《建设工程消防设计审查验收管理暂行办法》（住房和城乡建设部令第51号）规定的特殊建设工程外，工程投资额在200万元以下（不含200万元）或者建筑面积在1000平方米以下（不含1000平方米）的房屋建筑和市政基础设施工程（以下称限额以下小型工程），可以不申请办理施工许可证。

阶段，在此阶段发生的一切质量和安全事故均与监理单位无关”。2024 年 3 月 14 日，建设单位、监理单位、施工单位签署《情况说明》确定“该项目已处于待竣工验收状态”。2024 年 6 月，施工单位江西鹏翔建设集团有限公司撤出施工现场。

（二）事故发生单位及相关单位概况

**1.施工单位**。南昌洪发房屋修缮有限公司，类型为有限责任公司（自然人独资），住所为江西省南昌市南昌县莲塘镇莲西路 3188 号天伦华庭住宅区 22 栋二单元 1004 室，法定代表人余某某，注册资本人民币捌拾万元整，成立日期 2016 年 10 月 21 日，经营范围为房屋维修服务，民用水电安装。

**2.建设单位**。浙江煌上煌食品有限公司，类型为有限责任公司（自然人独资或控股的法人独资），住所为浙江省嘉兴市秀洲区油车港镇正阳东路 199 号 1 号楼一层，法定代表人褚某，注册资本人民币伍仟万元整，成立日期 2015 年 07 月 30 日，经营范围为食品生产项目的筹建（不得从事生产经营活动）。

**3.销售单位**。嘉兴市经开塘汇羊兴建材经营部，类型为个体工商户，经营场所为嘉兴市塘汇街道中安商贸园 27 幢 113 室，经营者羊某，注册日期 2016 年 08 月 01 日，经营范围为建筑材料、五金、装饰材料批发及零售。

（三）事故发生单位安全管理情况

南昌洪发房屋修缮有限公司作为涉事工程承包单位，存在下述“间接原因分析”中所述的相关问题。

（四）事故现场情况

1.事故发生地点情况

浙江煌上煌食品有限公司项目工地内主要建筑有3幢，西北为生产车间，东北为冷库，冷库与生产车间以东西走向空中连廊相连；南侧为宿舍，以南北走向空中连廊与生产车间相连。

事故发生在生产车间1层东端在建女卫生间，现场无监控设施。该处为水泥地坪，地坪阴潮，无固定接地点，无固定照明设施，现场已做好水管布置，东墙等墙体上可见管线开槽痕迹。里间入口东外墙北有一个“DELIXI”标识的多孔插线板用于给涉事临时照明装置提供照明用电，该插线板上与二楼断路器相接以接通电源。事发当日范某某所使用的翻斗车停放在紧邻的在建更衣室入口处，内有碎砖块等建筑垃圾和当日其所使用的铁锹。

2.事发前后现场情况

2024年8月2日事发当日，范某某上身穿蓝色短袖，下身穿黑色长裤，脚着黑色布鞋。据第一目击者余某某叙述：

事发当日，现场潮湿。事发前，由余某某将涉事临时照明装置放置在事发在建女卫生间的从南往北数第1排与第2排横向白色水管间的西南墙边，并将该装置电源插头插入外侧里间的插线板接通电源用于现场照明。余某某和范某某两人各自1把铁锹和1辆翻斗车清理该卫生间内的建筑垃圾。

当余某某倾倒完建筑垃圾返回到现场，发现范某某正躺在距该卫生间入口2-3米处（现场西南墙纵向水管、南往北数第3根和第

4 根长水管间框定的区域内），周边有 1 厘米左右积水。当时范某某的头朝北、脚朝南，涉事临时照明装置的金属立杆部分斜压在他的胸部，照明灯在东北侧偏其头侧，照明灯具处于通电状态。

**3.事故现场电气线路设置情况**

**（1）涉事临时照明装置情况。**系一根以长约 1.5 米、¢20mm 的镀锌钢管为立杆的自制简易灯具。立杆无稳定底盘，只能依附固定面而立，通过握持立杆进行移动。结构上由 LED 照明灯、金属立杆及白色带二极插头的外部电源线三部分构成。照明灯俗名“LED 碘钨灯”，于 2024 年 1 月 9 日从嘉兴市经开区塘汇羊兴建材经营部处购得。结合鉴定意见，具体情况如下：

1.灯具结构上符合《灯具第 1 部分：一般要求与试验》（GB7000.1-2015）第 1.2.9 条[3]规定特征，属列入国家市场监督管理总局《强制性产品认证目录与界定表（2023 年修订)》的国家强制性认证管理的产品，但无强制性产品认证标志，不符合《中华人民共和国认证认可条例》相关规定。

2.照明灯外为铝质护罩，标记内容上标有“WM-PG-中山、文铭品冠科技照明、小心触电、小心烫手”字样。护罩中间内有以四颗圆形铝铆钉固定的灯板，其上布有一颗颗方形灯珠和不同形状的电气元件，右侧 3 个接线端通过涂胶固定的方式从上到下依次引出蓝色（“L”火线）、黄绿双色（“PE”地线，由铝铆

[3] 《灯具第 1 部分：一般要求与试验》（GB7000.1-2015）第 1.2.9 条：连着电源正常使用状态下能从一处移到另一处的灯具。

钉固定）及咖啡色（“N”零线）3根电源线，并从护罩右端黑色橡胶护套管穿出。上述黄绿双色（“PE”地线）、咖啡色（“N”零线）线与一端带二极插头的外被白色绝缘护套的2芯（无地线）电线中的红色绝缘皮导线用黑色绝缘胶布缠捆在一起。剥开胶布发现黄绿双色线的镀锡线头贴附在下层胶带上，继续剥开胶布发现红色导线与咖啡色线头对接一起但红色导线的线头铜丝没有绞紧。上述蓝色（“L”火线）线与前述2芯电线中的蓝色绝缘皮导线用黑色绝缘胶布缠捆在一起。终该外部电源线用黑色绝缘胶布在镀锌立杆上部作2点缠固。前述镀锌立杆被细铁丝及黑色绝缘胶布紧固在铝质护罩背面金属固定耳上，紧固处的部分细铁丝与镀锌立杆存在直接接触。灯具电源防触电、接地保护等不符合《灯具第1部分：一般要求与试验》（GB7000.1-2015）第5.2.10条、第5.2.18条、第7.2.1条、第7.2.11条、第8.2.1条、《国家电气设备安全技术规范》（GB19517-2023）第6.5条[4]的有关规定。

[4] 《灯具第1部分：一般要求与试验》（GB7000.1-2015）第5.2.10条：灯具提供或设计成使用电源线或其他外部软绩或软线的，应配有软线固定架，使连接接线端子的导体免受应力，包括绞扭，并防止其保护层被磨损。应力消除和防止绞扭的效应明显灯具不提供软或软线的，该试验应该使用灯具制造商推荐的最大和最小尺寸的适宜的软缆或软线。软缆或软线应不能被推入灯具而承受过度的机械应力或热应力。不应采用如将软缆或软线打成结头或端部用线捆起来的方法。如果软缆或软线绝缘失效能使可触及金属部件带电，应采用绝缘材料制成的软线固定架或提供固定的绝缘衬垫。第5.2.18条：打算经插座与电源连接的所有可移式灯具和固定式灯具或其他灯具，应配有与灯具分类相适应的符合IEC/TR 60083，或区域标准或国家标准的插头。注……。第7.2.1条：I类灯具，在完成安装、或者为更换可替换光源或可替换启动器或清洁而打开时可触及的金属部件，并且绝缘失效时可能变为带电的金属部件，它们应永久地、可靠地与接地端子或接地触电连接。对……。第7.2.11条：当I类灯具配有电源线时，该软线应有一根黄绿双色的接地芯线。电源线的黄绿芯线应与灯具的接地端子和插头的接地触电相连接。用黄绿双色作标识的所有导体，无论是内部接线还是外部接线，应仅与接地端子连接。对于用电源线的灯具，接线端子的安置或在软线固定架与接线端子之间导体的长度应使得万一软缆或软线从软线固定架中脱开，载流导体先于接地导体拉紧。合格性由目视检验。第8.2.1条：灯具应制造成当灯具按正常使用安装和接线后以及为更换可替换光源或（可替换）启动器而应打开灯具时，即使不是徒手操作，其带电部件是不可触及的。基本绝缘部件

**（2）现场照明电气线路布置情况。**从配电房标有“余某某”名字的低配开关柜内引出一根带黄绿双色导线的5芯电缆，其中该电缆中的黄绿双色（“PE”地线）与低配开关柜的接地排做了接地连接。电缆从配电房电缆沟经配电房洞口穿引至生产车间2层洞口，终接到2层标有“CHNT”标识的断路器（型号为NM1-125S/3300；In:100A; Ii:10In）处。该电缆中的咖啡色、黑色、灰色3根导线与断路器进线端相连；黄绿双色线被剪断，未做接地连接；该电缆中的蓝色导线通过1段蓝色绝缘皮导线与有“DELIXI”标识的多孔插线板（型号为D2K2201B；生产时间为23.08.30；技术参数：MAX2500W、MAX10A 、250V）的白色绝缘护套2芯电源线（无地线）的蓝色绝缘皮导线搭建连通，两端搭接处用黑色橡胶胶布缠包。上述2芯电源线的红色绝缘皮导线与断路器点右侧出线端连接，形成两相回路。该电源线经二楼过道终经二楼东侧窗户后贴东外墙由生产车间1层东入口（冷库连廊下）至里间入口东外墙北的前述多孔插线板处。该电源线在穿过二楼过道时又中间加接一个多用插线板，现场该插线板处于通电状态。电气线路中未设置漏电保护器（又称剩余动作电流保护装置：RCD）或采取电气隔离措施。上述线路不符合《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》

---

不应用在没有防意外接触措施的灯具的外表面上。注……。不应依靠漆层、搪瓷、纸和类似材料的绝缘特性来提供所要求的防触电保护和防短路保护。带……。《国家电气设备安全技术规范》（GB19517-2023）第6.5条：保护接地要求包括以下方面。a)下列导电部件，应永久性地和可靠地联（连）接到产品内的接地端子或接地导线接头上，或接到产品进线座的接地触头上：1）I类设备在绝缘一旦失效时可能带电的；2）装饰性罩盖遮挡的。（上接第7页脚注）

（GB55034-2022）第3.10.1条、第3.10.3条、《国家电气设备安全技术规范》（GB19517-2023）第6.6条[5]的有关规定。

**（3）临时照明装置外露可导电部分检测存在电压情况。**经现场通电测量，临时照明装置除个别点位未检测到电压外，大多数被检测点位能检测到存在从零点几伏特到三十九伏特不等的电压，电压点位主要集中在镀锌金属立杆上。

（五）事故发生经过及应急处置情况

**1.事故发生经过**

2024年8月1日，南昌洪发房屋修缮有限公司法定代表人及现场负责人余某某与范某某约定以300元/天的价格，雇佣范某某为该公司清理施工现场的垃圾。

2024年8月2日上午6时许，余某某与范某某开始一起清理生产车间2层施工现场垃圾。

当日下午14时许，余某某与范某某各用1把铁锹和1辆翻斗车继续一起清理生产车间1层的在建女卫生间的建筑垃圾。由余某某将涉事临时照明装置放置在该处靠西南墙边从南往北数第1排

[5]《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》（GB55034-2022）第3.10.1条：施工现场用电的保护接地与防雷接地应符合下列规定：1.保护接地导体(PE)、接地导体和保护联结导体应确保自身可靠连接；2.采用剩余电流动作保护电器时应装设保护接地导体(PE);3.共用接地装置的电阻值应满足各种接地的最小电阻值的要求。第3.10.3条：施工现场配电线路应符合下列规定：1.线缆敷设应采取有效保护措施，防止对线路的导体造成机械损伤和介质腐蚀。2.电缆中应包含全部工作芯线、中性导体(N)及保护接地导体(PE)或保护中性导体(PEN)；保护接地导体(PE)及保护中性导体(PEN)外绝缘层应为黄绿双色；中性导体(N)外绝缘层应为淡蓝色；不同功能导体外绝缘色不应混用。《国家电气设备安全技术规范》（GB19517-2023）第6.6条：故障附加保护要求：故障附加保护要求包括以下方面。a)对于一般产品，故障附加保护至少为以下三种之一：1）自动切断，对Ⅰ类设备，应在供电系统与Ⅰ类设备之间插接或安装低压熔断、断路器等；2）电气隔离，采用隔离变压器和安全隔离变压器；3）剩余电流装置（RCD）。

与第 2 排横向白色水管间，并将该装置的插头插上外侧里间的插线板接通电源。

当日 14 时 10 分许，余某某自己去倾倒建筑垃圾，留范某某一人继续在现场进行清理作业。

当日 14 时 18 分许，余某某返回现场，发现范某某躺倒在距该卫生间入口 2-3 米处（现场西南墙纵向水管、南往北数第 3 根和第 4 根长水管间框定的区域内）。

**2.事故应急处置及善后情况**

2024 年 8 月 2 日 14 时 18 分许，余某某见状第一时间拔掉涉事临时照明装置的插头；并对范某某进行心肺复苏等急救。

当日 14 时 23 分许，余某某打电话给建设单位现场负责人熊文保要求其帮忙拨打 120。并对范某某继续实施心肺复苏等急救。

当日 14 时 24 分许，熊文保赶到事发现场，其后其他几名工人将范某某抬至外面的里间，由余某某继续对范某某实施心肺复苏。

当日 14 时 40 分许，救护车抵达现场，经救护人员现场急救处理后，将范某某送往嘉兴市第二医院进行进一步救治。

2024 年 8 月 5 日，和死者家属达成谅解，并签订了相关的调解协议。

**（六）人员伤亡和直接经济损失情况**

本起事故造成 1 人死亡。死者为范某某，男,群众，身份证号码：342224********171X，南昌洪发房屋修缮有限公司清洁工，从事施工现场垃圾清理工作。

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721-1986），本起事故现已造成直接经济损失约85.167万元。

**二、事故原因分析**

事发现场无监控设施设备，事发时无现场目击者；结合公安机关排除他杀和“符合电击伤表现、余未见明显致命性外伤”的法医学尸体检验结论；综合事故调查组现场勘查、调查询问及第三方鉴定结论，事故原因分析如下：

（一）事故直接原因

现场使用的临时照明装置结构上由照明灯、无底座的金属立杆及白色带二极插头的外部电源线三部分构成，使用220V电源。临时照明装置缺少接地保护、电气隔离、漏电保护或使用绝缘立杆等安全措施，断路器保护电流过大又无法及时切断电源。故当范某某与发生漏电的临时照明装置的金属立杆部分发生触碰时，电流流入身体进入大地，引发触电事故。

（二）事故间接原因

1.施工单位及相关责任人

**（1）违法冒险作业，安全生产主体责任未落实**

未按规定编制施工现场临时用电方案，由未取得特种作业资格的人员实施电工作业，导致现场使用的临时照明设施设置不符合电气安全要求。

未按规定设置安全生产管理机构或配备安全生产管理人员；主要负责人未按规定通过安全生产知识和管理能力考核；未按规定建

立相应的安全生产责任制、安全生产教育培训管理制度等安全生产规章制度和岗位安全操作规程；未按规定开展从业人员安全生产教育和培训；未按规定建立并落实生产安全事故隐患排查治理工作制度，采取措施及时消除生产安全事故隐患。

**（2）安全生产意识弱，安全生产履职缺位**

余某某作为企业主要负责人未按规定通过安全生产知识和管理能力考核；违反国家安全管理规定从事电工作业，自制不符合安全要求的照明灯具，设置不符合安全要求的照明电气线路；未按规定履行组织制定本单位安全生产责任制、岗位安全操作规程、安全生产教育培训管理制度、生产安全事故隐患排查治理等安全生产规章制度，组织建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查事故隐患排查治理工作，及时消除生产安全事故隐患等主要负责人安全生产管理职责。

**（3）安全用电意识不深，触电风险认识不足**

范某某作为一名在施工工地从业的人员，对施工现场临时照明电气安全、金属易导电等常识性触电风险存在认识疏忽，对触碰不符合电气安全要求的临时照明装置，特别是金属立杆存在的触电危险预判不足。

**（三）事故暴露出来的其他问题**

**（1）项目现场安全管理需加强**

浙江煌上煌食品有限公司对项目现场安全检查工作落实不实，督促施工单位消除现场安全隐患不力。

（2）进货把关不严，销售不合规产品

嘉兴市经开塘汇羊兴建材经营部作为销售商在照明灯采购把关不严，销售无生产厂家厂名、厂址等重要信息的灯具。

**四、对有关人员和单位的处理建议**

（一）因死亡免于追究责任人员

范某某，男，南昌洪发房屋修缮有限公司清洁工。作为一名在施工工地从业的人员，对施工现场临时照明电气安全、金属易导电等常识性触电风险存在认识疏忽，触碰不符合电气安全要求的简易自制照明灯具的金属立杆。对本起事故的发生负一定的直接责任，对本起事故承担次要责任；鉴于已死亡，免于追究其责任。

（二）对事故有关责任人员和责任单位的处理建议

余某某，男，法定代表人，负责公司全面工作及项目现场管理工作。未按规定通过安全生产知识和管理能力考核；违反国家安全管理规定从事特种作业，设置不符合安全要求的临时照明装置和照明线路；未履行组织制定本单位安全生产责任制、岗位安全操作规程、安全生产教育培训管理制度、生产安全事故隐患排查治理等安全生产规章制度，组织建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查事故隐患排查治理工作，及时消除生产安全事故隐患的主要负责人安全生产管理职责；上述行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十七条、第三十条第一款、第

二十一条第一项、第二项及第五项的规定[6]；对事故的发生负有主要的直接责任和主要领导责任，对本起事故承担主要责任。涉嫌构成犯罪，建议移送司法机关处理。

南昌洪发房屋修缮有限公司未按规定编制施工现场临时用电方案的行为违反了《建设工程安全生产管理条例》第二十六条第一款[7]的规定；使用未取得特种作业资格的人员的行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款[8]的规定；未按规定设置安全生产管理机构或配备安全生产管理人员的行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十四条[9]的规定；主要负责人未按规定

---

[6]《中华人共和国安全生产法》第二十七条：生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。危险物品的生产、经营、储存、装卸单位以及矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位的主要负责人和安全生产管理人员，应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。考核不得收费。危险物品的生产、储存、装卸单位以及矿山、金属冶炼单位应当有注册安全工程师从事安全生产管理工作。鼓励其他生产经营单位聘用注册安全工程师从事安全生产管理工作。注册安全工程师按专业分类管理，具体办法由国务院人力资源和社会保障部门、国务院应急管理部门会同国务院有关部门制定。第三十款第一款：生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。第二十一条第一项、第二项及第五项：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

[7]《建设工程安全生产管理条例》第二十六条第一款：施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督:（一）基坑支护与降水工程;(二)土方开挖工程;(三)模板工程;(四)起重吊装工程;(五)脚手架工程;(六)拆除、爆破工程;(七)国务院建设行政主管部门或者其他有关部门规定的其他危险性较大的工程。

[8]《中华人共和国安全生产法》第三十款第一款：生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

[9]《中华人民共和国安全生产法》第二十四条：矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。前款规定以外的其他生产经营单位，从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。

通过安全生产知识和管理能力考核的行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十七条[10]的规定；未按规定建立相应的安全生产责任制、安全生产教育培训管理制度等安全生产规章制度和岗位安全操作规程行为违反了《建设工程安全生产管理条例》第二十一条第一款[11]的规定；未按规定开展从业人员安全生产教育和培训违反了《中华人民共和国安全生产》第二十八条第一款[12]的规定；未按规定建立并落实生产安全事故隐患排查治理工作制度，采取措施及时消除生产安全事故隐患行为违反了《中华人民共和国安全生产》第四十一条第二款[13]的规定。对本起事故发生负有责任，建议由区应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规依法处罚。

---

[10] 《中华人民共和国安全生产法》第二十七条：生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。危险物品的生产、经营、储存、装卸单位以及矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位的主要负责人和安全生产管理人员，应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。考核不得收费。危险物品的生产、储存、装卸单位以及矿山、金属冶炼单位应当有注册安全工程师从事安全生产管理工作。鼓励其他生产经营单位聘用注册安全工程师从事安全生产管理工作。注册安全工程师按专业分类管理，具体办法由国务院人力资源和社会保障部门、国务院应急管理部门会同国务院有关部门制定。

[11] 《建设工程安全生产管理条例》第二十一条第一款：施工单位主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责。施工单位应当建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证本单位安全生产条件所需资金的投入，对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。

[12] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[13] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

（三）其他处理建议

1.浙江煌上煌食品有限公司对施工现场的安全管理不到位，建议属地政府对建设单位相关责任人员进行警示约谈，督促其加强项目现场安全管理，约谈情况书面报区住建部门备案。

2.嘉兴市经开塘汇羊兴建材经营部销售无生产厂家厂名、厂址等重要信息的灯具的行为，违反《中华人民共和国产品质量法》第二十七条[14]等规定，建议由区市场监管部门依据《中华人民共和国产品质量法》等法律法规依法采取函告属地监管部门等方式处理。

**五、事故整改防范措施建议**

（一）参建各方要压实安全生产主体责任

建设项目的参建各方要深刻吸取事故教训，举一反三。施工单位要压实全面责任。一是要建立健全规章制度，加强人员配备教育。建立健全安全生产规章制度规程；做好主要负责人、安全管理人员、特种作业人员等关键人员的配备考核和从业人员安全生产教育培训，提升企业安全生产管理水平和人员安全生产责任意识。二是要抓实抓紧用电安全，加强电气隐患排查治理。抓实临时用电专项施工方案编制实施，确保现场安全措施落地；压实事故隐患排查治理工作，抓好现场电气设施设备安全检查，采取措施及时消除电气安

[14] 《中华人民共和国产品质量法》第二十七条：产品或者其包装上的标识必须真实，并符合下列要求：(一)有产品质量检验合格证明；(二)有中文标明的产品名称、生产厂厂名和厂址；(三)根据产品的特点和使用要求，需要事先让消费者知晓的，应当在外包装上标明，或者预先向消费者提供有关资料；(四)限期使用的产品，应当在显著位置清晰地标明生产日期和安全使用期或者失效日期；(五)使用不当，容易造成产品本身损坏或者可能危及人身、财产安全的产品，应当有警示标志或者中文警示说明。裸装的食品和其他根据产品的特点难以附加标识的裸装产品，可以不附加产品标识。

全事故隐患。建设单位要压实业主责任。扎实项目现场安全管理，认真做好施工现场的日常安全检查，督促施工单位及时消除事故隐患。

（二）区住建部门要切实加强限额以下工程管理指导

区住建部门要做好属地对限额以下工程管理的指导服务工作，联合区建筑业协会成立专家库，组织开展教育培训，为属地落实管理责任提供业务指导和技术支撑，进一步加强对属地管理工作的督导，压实属地管理责任。

（三）属地要切实强化限额以下工程管理

属地要切实履行好房屋建筑和市政基础设施领域限额以下工程的属地管理责任。加强对限额以下小工程的巡查，强化对建设项目承发包和施工安全检查，突出对施工单位安全生产规章制度规程、从业人员教育培训、三类人员资质、施工临时用电、事故隐患排查治理等情况的检查，加强和上级主管部门的工作联动，督促企业采取措施消除事故隐患，有效避免生产安全事故。

秀洲油车港浙江煌上煌食品有限公司年产8000 吨酱卤食品加工建设项目生产车间1~2 层卫生间及更衣室装饰装修工程

“8·2”一般触电事故调查组

2024 年 10 月 23 日